ZAKON

O VODAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 8/2015, "Sl. novine FBiH", br. 35/2023 - odluka US i "Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 7/2025)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1

(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje površinskih voda, vodno dobro i vodni objekti, upravljanje vodama, korištenje voda, zaštita voda, uređenje i održavanje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda, informacijski sustav voda, vodni akti, ograničenja prava vlasništva korisnika zemljišta, organizacija upravljanja vodama, financiranje upravljanja vodama, nadzor nad provođenjem zakona, kaznene odredbe i druga pitanja značajna za vode unutar područja Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija), a koja su Federalnim zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH, broj: 70/06) (u daljem tekstu: Federalni Zakon) stavljena u mjerodavnost Županije.

(2) Upravljanje vodama obuhvaća zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda.

Članak 2

(Svrha Zakona)

Svrha ovog zakona je osiguranje upravljanja vodama s ciljem:

a. smanjenja zagađenja voda, postizanja dobrog stanja voda i onemogućavanje degradacije voda;

b. postizanja održivog korištenja voda;

c. osiguranja pravičnog pristupa vodama;

d. poticanja društvenog i gospodarskog razvoja;

e. zaštite ekosustava;

f. smanjenja rizika od poplava i drugih negativnih utjecaja voda;

g. osiguranja sudjelovanja javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode;

h. onemogućavanja i rješavanja sukoba vezanih za zaštitu i korištenje voda;

i. ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora koji su obvezujući za Bosnu i Hercegovinu, a odnose se na područje Županije.

II. TEMELJNA NAČELA I DEFINICIJE

Članak 3

(Opća načela)

(1) Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Županije i općine.

(2) Opća načela na kojima se zasniva upravljanje vodama na području Županije su:

nekomercijalnosti, prema kojem voda u osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje se mora čuvati, štititi i shodno tome postupati;

a. cjelovitosti, koje uzima u obzir prirodne procese i dinamiku voda te međusobnu povezanost i međuzavisnost vodnih i uz vodu vezanih ekosustava;

b. dugoročne zaštite kakvoće i racionalne uporabe raspoloživih količina vode;

c. osiguranja zaštite od štetnog djelovanja voda, koje proističe iz potreba za zaštitu stanovništva i njihove imovine, uzimajući u obzir djelovanja prirodnih procesa;

d. ekonomskog valoriziranja voda, koje uključuje troškove opterećenja, zaštite i uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda;

e. učešća javnosti kod donošenja planova upravljanja vodama;

f. uzimanja u obzir najboljih raspoloživih tehnologija i novih dostignuća znanosti o prirodnim zakonitostima i najboljih okolišnih praksi.

Članak 4

(Definicije)

Izrazi uporabljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- "površinske vode" označavaju sve kopnene vode, izuzev podzemnih voda, prijelazne i obalne morske vode, izuzev morskih voda koje pripadaju teritorijalnim vodama;

- "kopnene vode" označavaju sve stajaće ili tekuće vode na površini kopna i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda;

- "podzemne vode" označavaju sve vode ispod površine zemlje u zasićenoj zoni i koje su u direktnom kontaktu sa površinskim i podzemnim slojevima zemljišta;

- "rijeka" označava vodu koja najvećim dijelom teče po površini zemlje, ali koja može, jednim dijelom svog toka, teći i ispod zemlje;

- "obalne morske vode" označavaju površinske vode na strani prema kopnu, ograničene linijom čija je svaka točka udaljena jednu morsku milju od granične linije na kojoj se mjeri širina teritorijalnih voda, a gdje je to slučaj, od vanjske granice prijelaznih voda;

- "prijelazne vode" označavaju površinske vode u blizini ušća rijeka u more, koje su po karakteru djelomično slane uslijed blizine obalnih voda, ali su pod znatnim utjecajem doticaja svježe vode;

- "vodotok" označava korito tekuće vode zajedno sa obalama i vodom koja njime stalno ili povremeno teče;

- "korito" označava terensko udubljenje kroz koje stalno ili povremeno teče voda;

- "režim voda" označava niz hidroloških, hidromorfoloških, hidrauličkih, kemijskih i bioloških svojstava

- površinskih i podzemnih voda u određenom području i u određenom vremenu;

- "promjena režima voda" označava sve promjene u režimu voda, nastalih kao rezultat prirodnih sila ili ljudskih aktivnosti;

- "ekosustavi" označavaju akvatične, poluakvatične i kopnene ekosustave koji su direktno ili indirektno zavisni od voda;

- "riječni bazen (sliv)" označava površinu zemljišta sa kojeg se sve površinsko otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka i eventualno jezera prema ušću, estuariji ili delti u more;

- "podbazen (podsliv)" označava površinu zemljišta sa kojeg se sve površinsko otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka i eventualno jezera prema određenoj točki vodotoka (obično je to ušće u drugu rijeku ili jezero);

- "vodno područje (distrikt)" označava područja kopna i mora, koje čini jedan ili više susjednih riječnih bazena (slivova) zajedno sa njima pripadajućim podzemnim i obalnim morskim vodama, koje je određeno kao osnovna jedinica za upravljanje vodama;

- "prekogranične vode" označavaju vode koje čine ili presijecaju granicu Bosne i Hercegovine;

- "vodno tijelo površinskih voda" označava izoliran i posebno promatran dio površinske vode, kao što je

jezero, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili kanala, prijelazne vode ili pojas obalne morske vode;

- "stanje površinskih voda" označava stanje vodnog tijela površinskih voda, koje je određeno njegovim ekološkim ili kemijskim stanjem, uzimajući ono koje je lošije;

- "ekološko stanje" označava kakvoću strukture i funkcije ekosustava površinskih voda;

- "kemijsko stanje" označava stupanj kemijskog zagađenja voda;

- "umjetno vodno tijelo" označava vodno tijelo površinskih voda nastalo ljudskom djelatnošću;

- "jako izmijenjeno vodno tijelo" označava vodno tijelo površinskih voda koje je, zbog fizičkih promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću, značajno promijenilo svoje karakteristike;

- "akvifer" označava sloj ispod površine zemlje ili proslojke u stijenama ili drugim geološkim formacijama, koje imaju takvu poroznost i vodopropusnost da omogućuju ili značajan protok podzemne vode ili zahvaćanje značajnih količina podzemne vode;

- "vodno tijelo podzemnih voda" označava određenu zapreminu podzemne vode unutar jednog ili više akvifera;

- "stanje podzemnih voda" označava stanje vodnog tijela podzemnih voda, koje je određeno njegovim kvantitativnim ili kemijskim stanjem, uzimajući ono koje je lošije;

- "kvantitativno stanje podzemnih voda" označava stupanj u kojem na tijelo podzemnih voda utiče direktno i indirektno crpljenje;

- "voda za piće" označava vodu namijenjenu za ljudsku uporabu koja po kakvoći odgovara posebnim propisima koje donosi ministarstvo mjerodavno za pitanja zdravstva;

- "javna vodoopskrba" označava poslove zahvaćanja podzemnih ili površinskih voda za opskrbu vodom stanovništva, njihovo pročišćavanje do stupnja zdravstvene ispravnosti i dovođenja do mjesta potrošnje i raspodjele korisnicima voda, ako je ukupna zahvaćena količina veća od 10 m3 na dan;

- "mineralne vode" označavaju podzemne vode koje po svojim karakteristikama odgovaraju posebnim standardima za mineralne vode, a zahvaćaju se iz bunara ili vrela;

- "termalne vode" označavaju podzemne vode koje po svojim karakteristikama odgovaraju posebnim standardima za termalne vode, a zahvaćaju se iz bunara ili vrela;

- "termo-mineralne vode" označavaju termalne vode sa osobinama mineralnih voda;

- "direktno ispuštanje u podzemne vode" označava ispuštanje zagađenja u podzemne vode bez filtracije kroz površinske ili podzemne slojeve zemljišta;

- "materijal u vodotocima" označava šljunak, pijesak, mulj, bilje i druge slične prirodne ili umjetne materijale koji se uklanjaju iz vodotoka ili sa vodnog dobra, u svrhe njihovog održavanja ili reguliranja;

- "opasne materije" označavaju materije ili grupu materija koje su toksične, trajne i podložne bio-akumulaciji kao i druge materije ili grupe materija iste ili slične rizičnosti;

- "prioritetne materije" označavaju materije definirane člankom (2) točka 30. Direktive 2000/60/EC Europskog parlamenta i Vijeća;

- "zagadujuća materija" označava svaku materiju sposobnu da prouzrokuje zagađenje, a posebno materije navedene u aneksu VIII Direktive 2000/60/EC Europskog parlamenta i Vijeća;

- "otpadna voda" označava vodu koja je promijenila svoje prirodne, fizičke, kemijske ili biološke osobine rezultatom ljudskih aktivnosti;

- "osoba" označava fizičku ili pravnu osobu;

- "operator" označava osobu koje upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno osoba kojoj je u skladu sa zakonom preneseno takvo ovlaštenje;

- "aktivnost" označava bilo koju aktivnost koja ima ili može imati utjecaj na kakvoću ili količinu voda, ekosustave, na morfologiju vodotoka ili njegovo korištenje;

- "zainteresirana strana" označava osobu na čije pravo, interes ili obveze može uticati aktivnost druge osobe;

- "uređeni inundacijski pojas" označava zemljište između riječnog korita i vanjskog (vodnog) ruba obrambenog nasipa;

- "urbano područje" označava jedno naselje ili više naselja koja predstavljaju prostornu urbanu cjelinu ili prostorno - funkcionalno međusobno povezanu cjelinu, utvrđenih Prostornim planom Federacije, Županije i općine, prema propisima o prostornom planiranju.

III. RAZVRSTAVANJE POVRŠINSKIH VODA, VODNO DOBRO I VODNI OBJEKTI

Članak 5

(Površinske vode)

(1) Površinske vode obuhvaćaju tekuće vode i stajaće vode.

(2) Tekuće vode su prirodni vodotoci kao što su bujice, potoci i rijeke, bez obzira na to da li imaju stalan ili povremen tok.

(3) Tekuće vode obuhvaćaju i regulirane vodotoke, vodotoke koji su nastali izmještanjem prirodnog vodotoka ili djelomičnim zahvaćanjem voda iz prirodnog vodotoka.

(4) Stajaće vode su obalne morske vode, prirodna jezera, uključujući i ona koja povremeno presušuju, bare, močvare i druge prirodne vodne akumulacije, koje imaju stalan ili povremen dotok ili otjecaj površinskih ili podzemnih voda.

(5) Stajaće vode su i vodne akumulacije, koje su nastale pregrađivanjem tekućih voda ili drugim zahvatima u prostoru.

Članak 6

(Razvrstavanje površinskih voda)

(1) Površinske vode se, prema značaju kojeg imaju za upravljanje vodama, razvrstavaju u:

a. vode I kategorije i

b. vode II kategorije.

(2) Vode I kategorije na području Županije su:

a. Vodotoci:

- Unac

b. Umjetne akumulacije:

- Buško blato (jezero)

- Mandak

- Lipa

- Župica

c. Prirodna jezera i močvarna područja:

- Blidinje

(3) Sve preostale vode na području Županije su vode II kategorije.

Članak 7

(Vodno dobro)

(1) Vodno dobro u smislu ovoga Zakona, jeste skup zemljišnih čestica koje obuhvaćaju:

a. zemljište na kojem je površinska voda trajno ili povremeno prisutna i zbog toga se oblikuju posebni hidrološki, geomorfološki i biološki odnosi, koji određuju vodne i o vodi ovisne ekosustave

b. osnovno korito tekućih voda, uključujući otoke i obale do izrazite geomorfološke promjene;

c. priobalni pojas širine 5 metara od granice obale (izrazite morfološke promjene) za površinske vode II. kategorije;

d. zemljište potopljeno stajaćim vodama, uključujući obalu do najvišega zabilježenog vodostaja;

e. napuštena riječna korita koje voda povremeno plavi, močvare i zemljište potopljeno vodom zbog zahvata u prostoru;

f. uređeni inundacijski pojas;

g. zemljište ispod i pored vodnih objekata iz članka 10. stavak (2) točka a) ovog Zakona.

(2) Bez obzira na odredbe stavka (1) točke c) ovoga članka, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) može odrediti drukčiju širinu zemljišta priobalnog pojasa, ako je to potrebno radi: zaštite voda, zaštite od štetna djelovanja voda, omogućavanja opće uporabe voda i djelovanja mjerodavnih institucija kojima su dodijeljena javna ovlaštenja prema ovome Zakonu i Federalnom zakonu.

(3) Vodno dobro, osim u vlasništvu Federacije, može biti u vlasništvu Županije, općine, pravne ili fizičke osobe.

(4) U slučaju prodaje zemljišne čestice u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja pripada vodnom dobru za površinske vode II. kategorije pravo prvokupa ima Županija.

(5) Županijsko ministarstvo mjerodavno za vode (u daljem tekstu: ministarstvo) utvrđuje granicu vodnog dobra za površinske vode II kategorije u skladu sa podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom.

(6) Granica vodnog dobra iz stavka (5) ovog članka upisuje se u zemljišni katastar.

Članak 8

(Javno vodno dobro)

(1) Zemljišne čestice iz članka 7. stavak (1) ovog Zakona, koje pripadaju vodnom dobru površinskih voda II kategorije, a koje su do 28. studenog 2006. godine bile upisane u zemljišnim knjigama kao javno dobro, državno vlasništvo ili vlasništvo općine, odnosno koje su na temelju zakona postale državno vlasništvo, čine javno vodno dobro za sve površinske vode II kategorije.

(2) Javnim vodnim dobrom iz stavka (1) ovoga članka smatraju se, sve do dokaza suprotnog, i one zemljišne čestice iz članka 7. stavak (1) ovoga Zakona koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu bile upisane u zemljišne knjige, odnosno koje su upisane u zemljišne knjige, ali nitko nije naveden kao njihov vlasnik.

(3) Javno vodno dobro iz stavka (1) ovoga članka je dobro od općega interesa i u vlasništvu je općine, osim umjetnih tokova koji su vlasništvo Županije.

(4) Ovlasti upravljanja javnim vodnim dobrom iz stavka (1) ovog članka vrše tijela vlasti, pravne osobe i druge institucije, u obujmu i na način propisan ovim zakonom ili drugim aktima mjerodavnih tijela kojima je preneseno pravo upravljanja javnim vodnim dobrom.

(5) Rješenjem županijskog ministra mjerodavnog za vode (u daljem tekstu: ministar) utvrđuje se pripadnost zemljišne čestice iz stavka (1) ovog članka javnom vodnom dobru za površinske vode II. kategorije, a u skladu sa podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom i uz prethodno pribavljenu suglasnost općinskog vijeća općine na čijoj teritoriji se nalazi zemljišna čestica.

(6) Javno vodno dobro iz stavka (1) i stavka (2) ovoga članka ne može biti predmet prometa, ali može, sukladno podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom, biti predmet ograničenog prava korištenja u formi zakupa.

Članak 9

(1) Zemljišna čestica iz članka 8. stavka (1) ovog Zakona prestaje biti dijelom javnog vodnog dobra pod sljedećim uvjetima:

a. ukoliko se rješenjem ministra utvrdi da ta čestica prestaje ispunjavati uvjete vodnoga dobra iz članka 7. stavak (1) ovog Zakona;

b. donošenjem odluke Vlade Federacije, kojom je na drugi način, za posebne opće potrebe i namjene, određena uporaba toga javnoga vodnog dobra.

(2) Status javnoga vodnog dobra prestaje danom upisa promjene statusa u zemljišne knjige, na temelju donesenog rješenja ili odluke iz stavka (1) ovoga članka.

Članak 10

(Vodni objekti)

(1) Vodni objekti su objekti ili skupovi objekata koji zajedno sa pripadajućim uređajima čine tehničku odnosno tehnološku cjelinu i služe za zaštitu od štetnog djelovanja voda, zahvaćanje voda radi njihovog namjenskog korištenja i zaštitu voda od zagađivanja.

(2) Vodni objekti, u smislu ovoga Zakona, s obzirom na njihovu namjenu, su:

a. Zaštitni objekti na vodotocima koji pripadaju površinskim vodama II. kategorije - nasipi, obaloutvrde, uređena korita vodotoka, odvodni kanali, obodni (lateralni) kanali za zaštitu od vanjskih voda, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije, crpne stanice za obranu od poplava i drugi pripadajući objektu, kao i objekti za zaštitu od erozije i bujica i uređena korita vodotoka u urbanim područjima na površinskim vodama I. kategorije.

b. Objekti za odvodnjavanje - osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža, crpne stanice za odvodnjavanje i drugi pripadajući objekti.

c. Vodni objekti za korištenje voda za:

- vodoopskrbu (izuzev za opću upotrebu voda) - brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za pročišćavanje vode za piće, vodospreme i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

- opskrba vodom gospodarskihh subjekata - brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

- navodnjavanje - brane i akumulacije, dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreža i drugi pripadajući objekti,

- korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene

- brane i akumulacije, vodozahvati, dovodni i odvodni objekti i drugi pripadajući objekti i oprema;

- ostale namjene - objekti za uzgoj ribe, rekreacijski bazeni, jezera i dr.

d. Vodni objekti za zaštitu voda od zagađivanja - kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijamnik i drugi pripadajući objekti i oprema.

Članak 11

(Zaštitni vodni objekti)

(1) Vodni objekti iz članka 10. stavak (2) točka a) su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

(2) Jedinice lokalne uprave mogu pravo upravljanja i korištenja vodnih objekata iz stavka (1) ovog članka prenijeti u mjerodavnost drugim tijelima ili pravnim osobama, u obujmu i na način propisan ovim Zakonom i aktima jedinica lokalne samouprave.

Članak 12

(Vodni objekti za odvodnjavanje)

(1) Vodni objekti iz članka 10. stavak (2) točka b), koji su izgrađeni državnim sredstvima odnosno koji su

na temelju zakona postale državno vlasništvo, u vlasništvu su jedinica lokalne samouprave.

(2) Jedinice lokalne samouprave mogu pravo upravljanja i korištenja vodnih objekata iz stavka (1) ovog članka prenijeti u mjerodavnost drugih tijela ili pravnih osoba, u obujmu i na način propisan ovim Zakonom ili aktima jedinica lokalne samouprave.

(3) Vodni objekti iz stavka (1) ovoga članka, koje su za svoje potrebe izgradile druge pravne ili fizičke osobe, u njihovom su vlasništvu i oni brinu o upravljanju tim objektima.

Članak 13

(Vodni objekti za vodoopskrbu)

(1) Vodni objekti iz članka 10. stavak (2) točka c) alineja 1. u vlasništvu su jedinica lokalne samouprave koje su ih izgradile.

(2) Vodnim objektima iz stavka (1) ovog članka upravlja pravna osoba kojoj je vlasnik/vlasnici objekta iste prenio na upravljanje, a u skladu sa propisima o komunalnoj djelatnosti.

(3) Vodni objekti iz stavka (1) ovoga članka, koje su za svoje potrebe izgradile druge pravne ili fizičke osobe, u njihovom su vlasništvu i oni brinu o upravljanju tim objektima.

Članak 14

(Vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja)

(1) Vodni objekti iz članka 10. stavak (2). točka d) su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje su ih izgradile.

(2) Vodnim objektima iz stavka (1) ovog članka upravlja pravna osoba kojoj je vlasnik/vlasnici objekta iste prenio na upravljanje, a u skladu sa propisima o komunalnoj djelatnosti.

(3) Vodni objekti iz stavka (1) ovoga članka, koje su za svoje potrebe izgradile druge pravne ili fizičke osobe, u njihovom su vlasništvu i oni brinu o upravljanju tim objektima.

Članak 15

(Vodni objekti za korištenje voda za različite namjene)

(1) Vodni objekti iz članka 10. stavak (2) točka c) alineja 2., 3. i 5., koji su izgrađeni državnim sredstvima odnosno koji su na temelju zakona postale državno vlasništvo, u vlasništvu su jedinica lokalne samouprave.

(2) Jedinice lokalne samouprave mogu pravo upravljanja i korištenja vodnih objekata iz stavka (1) ovog članka prenijeti u mjerodavnost drugih tijela ili pravnih osoba, u obujmu i na način propisan ovim Zakonom i aktima jedinica lokalne samouprave.

(3) Vodni objekti iz stavka (1) ovoga članka, koje su za svoje potrebe izgradile druge pravne ili fizičke osobe, u njihovom su vlasništvu i oni brinu o upravljanju tim objektima.

(4) Vodni objekti iz članka 10. stavka (2) točka c) alineja 4. ovog Zakona u vlasništvu su pravnih ili fizičkih osoba koje su izgradile te objekte i one brinu o upravljanju tim objektima.

Članak 16

(1) Vlasnici odnosno korisnici vodnih objekata iz članka 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona dužni su objekte održavati u funkcionalnome stanju i koristiti ih u skladu sa njihovom prirodom i namjenom.

(2) Vlasnik odnosno korisnik vodnoga objekta iz stavka (1) ovoga članka dužan je, u slučaju prestanka uporabe toga objekta, postupiti u skladu sa vodnim aktom, odnosno objekt održavati u stanju da neće prouzročiti štete režimu voda i trećim osobama.

(3) Ako vlasnik odnosno korisnik ne održava vodni objekt u funkcionalnom stanju i ne koristi ga na način određen u stavku (1) ovoga članka, mjerodavna vodna inspekcija iz članka 76. ovoga Zakona rješenjem nalaže potrebne mjere.

(4) Vlasnik odnosno korisnik vodnog objekta dužan je vodni objekt održavati i koristiti u skladu sa općim

aktom o održavanju, korištenju i promatranju vodnog objekta i postupanju u slučaju kvara ili havarije na objektu.

(5) Vlasnik odnosno korisnik vodnog objekta dužan je brinuti se o čuvanju vodnih objekata i uređaja na njima od slučajnog ili namjernog oštećenja ili uništenja.

(6) Vlasnik/korisnik vodnih objekata iz članka 10. stavka (2) točka a) ovoga Zakona nije odgovoran za štete trećim osobama nastale zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti vodnih objekata.

IV. UPRAVLJANJE VODAMA

Članak 17

(Upravljanje vodama)

Za upravljanje vodama, u smislu članka 1. ovog Zakona mjerodavna je Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Županija i općina, na način utvrđen ovim zakonom i Federalnim zakonom.

Članak 18

(Ciljevi upravljanja vodama)

Ciljevi upravljanja vodama su postizanje dobrog stanja, odnosno dobrog ekološkog potencijala površinskih i podzemnih voda, odnosno vodnih i uz vodu vezanih ekosustava, umanjenje šteta uzrokovanih raznim štetnim djelovanjem voda, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za razne namjene i poticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvorišta i njihove kakvoće.

Članak 19

(Teritorijalne osnove upravljanja vodama)

(1) Osnovna teritorijalna jedinica za upravljanje vodama je vodno područje.

(2) Područje Županije, u skladu sa odredbama Federalnog zakona pripada vodnom području Jadranskog mora i vodnom području Save.

Članak 20

(Politika upravljanja vodama)

Županija i općine dužni su provoditi politiku upravljanja vodama utvrđenu strateškim i planskim dokumentima donesenim na temelju ovoga Zakona i Federalnog zakona.

V. KORIŠTENJE VODA

Članak 21

(Korištenje voda)

(1) Korištenje voda, prema ovome Zakonu, obuhvaća:

a. zahvaćanje, crpljenje i uporabu površinskih i podzemnih voda za različite namjene (opskrba vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i dr.),

b. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene,

c. eksploatacija vode za komercijalne (gospodarske) svrhe,

d. korištenje voda za uzgoj ribe,

e. korištenje voda za plovidbu,

f. korištenje voda za sport, kupanje, rekreaciju i druge slične namjene.

(2) Korištenje vode kao prirodnog bogastva u gospodarske svrhe definirane stavkom 1. točkom a) samo korištenje vode za tehnološke potrebe, točkom b) korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene i točkom c) eksploatacija vode za komercijalne (gospodarske) svrhe,

ovog članka smatra se korištenjem vode kao prirodnog bogastva od posebnog značaja za Županiju i općinu.

Članak 22

(1) Svakomu je dozvoljeno korištenje voda pod uvjetima određenim ovim Zakonom i Federalnim zakonom.

(2) Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. Svaki je korisnik vode dužan koristiti se vodom na način i u obujmu kojim se voda čuva od rasipanja i štetnih promjena njenih svojstava (kakvoće) i omogućuje zakonsko pravo korištenja voda drugim osobama.

Članak 23

(Opća upotreba vode)

(1) Svakom je dozvoljeno koristiti se vodom običnim načinom koji ne zahtijeva posebne naprave i ne isključuje druge od jednakog korištenja vode (opća upotreba vode).

(2) Opća upotreba vode obuhvaća naročito:

a. zahvaćanje vode bez posebnih naprava iz vodotoka i jezera za osnovne potrebe jednoga domaćinstva,

b. zahvaćanje podzemne vode (bunar na vlastitome zemljištu) ili vode s izvora na vlastitome zemljištu, koja se koristi za osnovne potrebe jednoga domaćinstva,

c. prikupljanje i korištenje oborinskih voda za osnovne potrebe jednoga domaćinstva, koje se skupljaju na vlastitome zemljištu,

d. rekreaciju na vodama.

(3) Osnovnim se potrebama domaćinstva iz stavka (2) ovoga članka smatra korištenje vode za piće, održavanje čistoće i slične potrebe u domaćinstvu. Takvim se korištenjem ne smatra korištenje vode za navodnjavanje u intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te korištenje vode u tehnološkome procesu pri obavljanju gospodarske djelatnosti.

Članak 24

(1) Za svako korištenje vode koje prelazi obujam opće upotrebe iz članka 23. ovoga Zakona potrebna je vodna dozvola, u skladu sa ovim Zakonom i Federalnim zakonom.

(2) Korištenje vode za opskrbu stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i potrebe protupožarne zaštite ima prednost u odnosu na korištenje vode za ostale namjene iz članka 21. ovoga Zakona.

(3) Pravne i fizičke osobe koja zahvaćaju i crpe vodu, osim opće upotrebe vode, dužne su sukladno podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom voditi evidenciju o količinama zahvaćene vode.

Članak 25

(Opskrba vodom za piće)

Zahvaćanje vode u svrhu opskrbe vodom za piće regulirano je ovim Zakonom, Federalnim zakonom i posebnim propisima, a vodoopskrba kao komunalna djelatnost regulirana je sukladno propisima o komunalnim djelatnostima, a što obuhvaća obavljanje komunalne djelatnosti, pružanje komunalnih usluga korisnicima, korištenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, osnivanje komunalnih društava, načela formiranja cijene komunalne usluge i komunalne naknade, financiranje komunalnih djelatnosti kao i financiranje izgradnje objekata i uređaja.

Članak 26

(Program opskrbe vodom za piće)

(1) U svrhu provedbe ovog Zakona donosi se Program opskrbe vodom za piće.

(2) Programom opskrbe vodom za piće utvrđuju se postojeće i planske potrebe za vodom u svrhu vodoopskrbe na prostoru Županije, te utvrđuje prijedlog korištenja postojećih i planskih izvorišta vode za piće.

(3) Program vodoopskrbe donosi Vlada Županije na prijedlog Ministarstva.

(4) Program opskrbe vodom za piće iz stavka (1) ovog članka donijet će se u roku od sedam (7) godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(5) Program iz stavka (4) ovog članka se revidira i dopunjava svakih petnaest (15) godina.

Članak 27

(Korištenje vode iz izvora i podzemnih voda)

(1) Korištenje vode iz izvora i podzemnih voda, osim opće upotrebe vode, može se odobriti samo ako su prethodno obavljeni vodoistražni radovi.

(2) Vodoistražnim radovima smatraju se radovi i ispitivanja radi utvrđivanja postojanja, rasprostranjenosti, količine i kakvoće podzemne vode na određenome području.

VI. ZAŠTITA VODA

Članak 28

(Opća zaštita voda)

(1) Ispuštanje otpadne vode izravno u podzemnu vodu je zabranjeno.

(2) Zabranjeno je ispuštanje otpadne vode u prirodno jezero, ribnjak, močvaru i drugu prirodnu vodnu akumulaciju, koja ima stalan ili povremen dotok ili istjecanje površinske ili podzemne vode, kao i u vodnu akumulaciju koja je nastala zbog vađenja ili iskorištavanja mineralne sirovine ili drugoga sličnog zahvata, a koja je u kontaktu s podzemnom vodom.

(3) U prirodnome jezeru, ribnjaku, močvari i drugoj prirodnoj vodnoj akumulaciji, koja ima stalan ili povremen dotok ili isticanje površinske ili podzemne vode, zabranjeno je korištenje vode na način koji bi mogao prouzrokovati ugrožavanje njezina ekološkoga ili kemijskoga stanja.

(4) Neizravno ispuštanje otpadne vode u površinske vode dozvoljeno je samo na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom, Federalnim zakonom i u skladu sa podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom.

Članak 29

(Opća obveza odvodnje i tretmana otpadnih voda)

(1) Fizička i pravna osoba je dužna otpadnu vodu ispuštati u javni kanalizacijski sustav ili na drugi način, u skladu sa odlukom o odvodnji otpadnih voda donesenom u skladu sa propisima o komunalnim djelatnostima.

(2) Odluka iz stavka (1) ovoga članka sadrži naročito: odredbe o načinu odvodnje otpadnih voda, obvezu priključenja na javni kanalizacijski sustav, uvjete i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav sustav, obvezu posebnoga odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih materija, te obvezu održavanja javnih kanalizacijskih sustava.

(3) Odluku iz stavka (1) ovog članka o odvodnji otpadnih voda na području općine donosi općinsko vijeće. U slučaju da se istim sustavom javne odvodnje otpadnih voda odvodi voda s područja više općina, odluku donose općine sporazumno, a u slučaju ne postizanja sporazuma odluku donosi Skupština Županije.

Članak 30

(Vrste zaštićenih područja)

(1) U cilju uspostave posebne zaštite površinskih i podzemnih voda ili akvatičnih vrsta, područja i vodna tijela mogu se proglasiti zaštićenim područjima.

(2) Zaštićena područja, u smislu ovoga zakona, su:

a. područja namijenjena zahvaćanju vode za piće,

b. područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta,

c. površinska vodna tijela namjenjena rekreaciji uključujući i područja za kupanje,

d. područja namjenjena zaštiti staništa biljnih i životinjskih vrsta ili akvatičnih vrsta u kojima je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan uvjet za njihov opstanak i reprodukciju.

Članak 31

(Područja zaštite izvorišta vode za piće)

(1) Područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kakvoći može koristiti ili se koristi za javnu vodoopskrbu mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih utjecaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

(2) Na području iz stavka (1) ovoga članka provodi se zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite čija se veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uvjeti određuju sukladno sa podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom.

(3) Na temelju propisa iz stavka (2) ovoga članka i istražnih radova donosi se odluka o provođenju zaštite izvorišta. Odluka sadrži naročito: granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete u pojedinim zonama i druge mjere zaštite, zabrane i ograničenja, izvore i način financiranja za provođenje zaštitnih mjera, nazive tijela i pravne osobe koje će provoditi odluku, te kazne za povredu odredaba te odluke.

Članak 32

(Odluka o zaštiti izvorišta)

(1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuju se odlukom o provođenju zaštite izvorišta (u daljem tekstu: Odluka o zaštiti izvorišta)

(2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području jedne općine donosi općinsko vijeće.

(3) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području dviju ili više jedinica lokalne samouprave na području Županije donosi Vlada Županije na prijedlog Ministarstva, uz prethodno pribavljenu suglasnost odnosnih jedinica lokalne samouprave. Općinsko vijeće je dužno dostaviti suglasnost u roku od 60 dana.

(4) Odluka o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području dvaju ili više županija donosi se u skladu sa Federalnim zakonom.

Članak 33

(Područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta)

(1) Zaštita područja na kojima se vrši uzgoj ekonomski važnih akvatičnih vrsta vrši se uspostavljanjem posebne zaštite od zagađivanja i drugih nepovoljnih utjecaja na pojedine akvatične vrste, a u skladu sa odredbama Federalnog zakona.

(2) Ovisno o prostiranju zaštićenoga područja iz stavka (1) ovoga članka, odluku o zaštiti donosi tijelo iz članka 32. stavaka (2) i (3) ovoga Zakona odnosno mjerodavno tijelo sukladno Federalnim zakonom.

VII. UREĐENJE I ODRŽAVANJE VODOTOKA I DRUGIH VODA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

Članak 34

(Uređenje vodotoka i drugih voda)

Uređenje vodotoka i drugih voda u smislu ovog Zakona je održavanje vodotoka i vodnog dobra, kao i drugi radovi kojima se omogućava kontrolirani i neškodljivi protok vode, a sve u skladu sa Federalnim zakonom.

Članak 35

(Zaštita od štetnog djelovanja voda)

(1) Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se provedba aktivnosti i mjera u cilju smanjenja ili suzbijanja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje

posljedica njihovog djelovanja.

(2) Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na obranu od poplava i leda na vodotocima i zaštitu od erozije i bujica.

(3) Pored zaštite iz stavka (2) ovog članka, zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća i mjere zaštite i otklanjanje posljedica uzrokovanih izvanrednim zagađenjem voda.

Članak 36

(Ugrožena područja)

(1) Radi smanjenja stupnja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i radi provođenja mjera i aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda, određuje se područje koje je ugroženo:

a. poplavama (u daljnjem tekstu: poplavno područje);

b. erozijom površinskih voda (u daljnjem tekstu: erozivno područje).

(2) Područja iz stavka (1) ovog članka (u daljnjem tekstu: ugrožena područja) utvrđuju se u sukladno odredbama Federalnog zakona.

Članak 37

(Obveze mjerodavnih razina)

(1) U cilju zaštite od štetnog djelovanja voda, Županija i općine na ugroženom području osiguravaju, svako u okviru svoje mjerodavnosti prema odredbama Federalnog i ovog Zakona i drugih zakona, planiranje mjera zaštite, gradnju i upravljanje zaštitnim vodnim objektima, a naročito gradnju nasipa, brana, pregrada, objekata za stabilizaciju dna i obala, objekata za odvođenje unutarnjih voda i dr.

(2) Obujam zaštite od štetnog djelovanja voda i potrebne mjere utvrđuju se u skladu sa podzakonskim aktom donesenim sukladno članku 90. stavku (3) Federalnog zakona.

Članak 38

(Aktivna obrana od poplava)

(1) Za vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda Županija i općina osiguravaju, svako u okviru svoje mjerodavnosti prema odredbama Federalnog i ovog Zakona, provođenje mjera aktivne obrane od poplava.

(2) Ministar donosi plan o mjerama aktivne obrane od poplava i načinu njihovog provođenja za područja uz površinske vode II kategorije na području Županije.

Članak 39

(Usklađenost planova zaštite od štetnog djelovanja vode)

Planovi iz članka 37. stavka (2) i članka 38. stavka (2) ovog Zakona moraju biti usklađeni sa odgovarajućim planovima zaštite od štetnog djelovanja vode za područja uz površinske vode I kategorije na području Županije.

VIII. INFORMACIJSKI SUSTAV VODA

Članak 40

(Uspostava informacijskog sustava voda)

U cilju optimalnog prikupljanja, korištenja i povezivanja osnovnih baza podataka koje čine osnovu za upravljanje vodama na području Županije uspostavlja se sukladno odredbama Federalnog zakona informacijski sustav voda.

IX. VODNI AKTI

Članak 41

(Vrste vodnih akata)

(1) Radi osiguranja upravljanja vodama i osiguranja pravičnog pristupa vodi svim pravnim i fizičkim osobama ovim se zakonom propisuje način ostvarivanja prava na vodu izdavanjem vodnih akata. Vodni akti u smislu ovoga Zakona su:

a. prethodna vodna suglasnost,

b. vodna suglasnost i

c. vodna dozvola.

(2) Vodni akti su upravni akti i izdaju se u obliku rješenja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

(3) Postupak izdavanja vodnih akata provodi se prema pravilima utvrđenim ovim Zakonom, uz supsidijarnu primjenu važećeg Zakona o upravnom postupku.

Članak 42

(Aktivnosti za koje su uvijek potrebni vodni akti)

(1) Prethodna vodna suglasnost, vodna suglasnost i vodna dozvola, u smislu ovoga Zakona, moraju se pribaviti, bez obzira na njihove utjecaje, za sljedeće aktivnosti:

a. zahvaćanje vode u količini do 10 l/s, u svim gospodarskim granama i djelatnostima, a naročito za:

1. industriju i energetiku,

2. poljoprivredu,

3. vodoopskrbu,

4. uslužne djelatnosti koje u tehnološkome postupku koriste vodu,

5. turističke djelatnosti;

b. ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju do 2000 stanovnika;

c. vađenje materijala iz površinskih voda II kategorije;

d. izgradnju objekata za iskorištavanje hidroenergije kada je postrojenje locirano na površinskim vodama II kategorije, snage do 5 MW;

e. izgradnju akumulacije koja je locirana na površinskim vodama II kategorije i nalazi se na području Županije;

f. izgradnju objekata za zaštitu od poplava na površinskim vodama II kategorije, ako te aktivnosti ne utječu na površinske vode I kategorije;

g. izgradnju regionalnih i lokalnih putova, uključujući i šumske putove;

h. izgradnju mostova ili drugih objekata iznad ili u površinskim vodama II kategorije;

i. uređenje vodotoka na površinskim vodama II kategorije;

(2) Ministarstvo je mjerodavno za izdavanje vodnih akata iz stavka (1) ovog članka.

(3) Protiv prvostupanjskog rješenja ministra o izdanom vodnom aktu iz stavka 1. ovog članka donesenog sukladno odredbama ovog Zakona, nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor neposrednom tužbom kod Županijskog suda u Livnu i to u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka istog.

(4) Ministar donosi propis o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja, čuvanja i drugim pitanjima od značaja za vodne akte iz stavka 1. ovog članka.

Članak 43

(Objekti i aktivnosti za koje nisu potrebni vodni akti)

(1) Vodni akti nisu potrebni za korištenje vode koje ne prelazi obujam opće uporabe vode iz članka 23. ovoga Zakona.

(2) Vodni akti nisu potrebni za gašenje požara i poduzimanje hitnih sanitarnih i drugih mjera u slučaju opće opasnosti.

(3) Vodni akti nisu potrebni za objekte i aktivnosti koji vodu za vršenje gospodarske ili obrtničke djelatnosti osiguravaju priključkom na javni vodoopskrbni sustav.

(4) Vodne akte nije potrebno pribaviti za građenje novih i rekonstrukciju postojećih stambenih objekata koji se opskrbljuju vodom priključkom na javni vodoopskrbni sustav.

Članak 44

(Prethodna vodna suglasnost)

(1) Prethodnom vodnom suglasnošću se odlučuje o postojanju uvjeta za ostvarivanje prava na vodu podnositelju zahtjeva, kao i način ostvarivanja toga prava, te uvjeti kojima mora udovoljiti dokumentacija za građenje novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti koje se ne smatraju građenjem, a mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjenu režima voda.

(2) Prethodna vodna suglasnost iz stavka (1) ovoga članka se pribavlja u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti i u postupku izdavanja koncesije na vodama i javnom vodnom dobru.

(3) Za objekte ili radove za koje je pribavljena prethodna vodna suglasnost iz stavka (1) ovog članka, a za koje nije podnesen zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti, prethodna vodna suglasnost prestaje važiti istekom roka od tri godine.

(4) Izuzetno od odredbi stavka (3) ovoga članka, prethodna vodna suglasnost za vađenje materijala iz vodotoka, a za koje nije podnesen zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti, prethodna vodna suglasnost prestaje važiti istekom roka od jedne godine.

Članak 45

(Prethodna vodna suglasnost i koncesije)

(1) Tijelo mjerodavno za izdavanje koncesije za korištenje vode i javnog vodnog dobra obvezno je, prije pokretanja postupka za dodjelu koncesije, pribaviti prethodnu vodnu suglasnost od mjerodavnog tijela u skladu sa odredbama ovoga zakona.

(2) Prethodna vodna suglasnost iz stavka (1) ovog članka se, nakon provedbe postupka dodjele koncesije, prenosi na pravnu osobu koja je dobila koncesiju.

(3) Pravna osoba iz stavka (2) ovoga članka dužna je pribaviti ostale vodne akte, u skladu sa odredbama ovoga zakona.

Članak 46

(Vodna suglasnost)

(1) Vodnom suglasnošću utvrđuje se daje dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti u skladu sa prethodnom vodnom suglasnosti, propisima o vodama i planskim dokumentima.

(2) Odobrenje za građenje novih ili rekonstrukciju postojećih objekata u smislu propisa o prostornom uređenju i građenju izdaje se po izdanoj vodnoj suglasnosti za objekte za koje je ovim zakonom propisana obveza pribavljanja vodne suglasnosti.

(3) Vodna suglasnost izdaje se sukladno odredbama članka 52. ovoga Zakona, uz ovjeru dokumentacije za građenje, čime se potvrđuje daje ta dokumentacija urađena u skladu sa prethodnom vodnom suglasnosti. Ovjera se vrši upisivanjem broja i stavljanjem otiska pečata tijela mjerodavnog za izdavanje vodnog akta na tu dokumentaciju.

(4) Vodna suglasnost neće se izdati ako dokumentacija za građenje ili druge aktivnosti nije urađena u skladu sa prethodnom vodnom suglasnosti.

(5) Za izuzetne slučajeve, za koje nije potrebna vodna dozvola prema odredbama članka 47. stavak (1) ovog Zakona, sastavni dio vodne suglasnosti su uvjeti za uređenje lokaliteta.

(6) Vodna suglasnost prestaje važiti istekom roka od dvije (2) godine od dana njezina izdavanja, ukoliko do toga dana nije pribavljeno odobrenje za građenje i nisu započeti radovi.

(7) Izuzetno, vodna suglasnost za vađenje materijala iz vodotoka, važi za tekuću godinu u kojoj je izdana.

Članak 47

(Vodna dozvola)

(1) Vodna dozvola potrebna je za sve objekte i aktivnosti za koje je ovim Zakonom propisano izdavanje vodne suglasnosti, izuzev za vađenje materijala iz površinskih voda II kategorije i uređenje vodotoka iz članka 34. ovog Zakona.

(2) Ako se, zbog promjene u tehnologiji ili iz drugih razloga, naknadno izmijeni obujam i uvjeti korištenja vode odnosno ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, potrebna je nova vodna dozvola.

Članak 48

(1) Vodnom dozvolom utvrđuje se namjena, način i uvjeti korištenja vode, režim rada objekata i postrojenja i način i uvjeti ispuštanja otpadnih voda.

(2) Vodnom dozvolom utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti određeni vodnom suglasnošću i da je uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole priložen opći akt iz članka 16. stavka (4) ovog Zakona, ukoliko je to propisano, a koji se donosi prije izdavanja vodne dozvole.

Članak 49

(1) Vodna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najdulje do 15 godina.

(2) Pravo stečeno na temelju vodne dozvole, ne može se prenositi na drugu pravnu i fizičku osobu bez suglasnosti tijela koje je istu izdalo.

(3) Izdavanje vodne dozvole prethodi izdavanju uporabne dozvole u smislu propisa o građenju.

Članak 50

(1) Vodna dozvola prestaje važiti:

a. istekom roka važnosti vodne dozvole,

b. korisnikovim odricanjem prava iz vodne dozvole,

c. nekorištenjem prava iz vodne dozvole bez opravdanih razloga dulje od dvije godine.

(2) Rješenje o utvrđivanju prestanka prava u smislu odredbe iz stavka (1) ovoga članka donosi tijelo koje je izdalo vodnu dozvolu.

(3) U slučaju iz stavka (1) točka a) ovoga članka vodna dozvola može se produžiti po zahtjevu korisnika.

Članak 51

(Obveze budućeg imatelja prava na korištenje voda)

(1) Vodnim se aktom može odrediti da budući imatelj prava na korištenje voda mora, kod planiranja, izgradnje i rada objekta, omogućiti i korištenje toga objekta za zaštitu od štetnoga djelovanja voda.

(2) Vodnim se aktom može odrediti da budući imatelj prava na korištenje voda mora omogućiti korištenje vodnoga objekta za opću uporabu vode ili za opskrbu vodom za piće, ako to bitno ne pogoršava uvjete ostvarivanja njegova prava.

Članak 52

(Zahtjev za izdavanje vodnog akta)

(1) Vodni se akt izdaje na pisani zahtjev investitora odnosno korisnika, tijela mjerodavnog za izdavanje lokacijske dozvole po propisima o prostornom uređenju, tijela mjerodavnog za izdavanje okolišne dozvole ili tijela mjerodavnog za pokretanje postupka za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnome dobru

prema propisima o koncesijama.

(2) Uz zahtjev za izdavanje vodnoga akta dostavljaju se potrebni podaci o lokalitetu, vrsti i obujmu aktivnosti koja se namjerava provesti i tehnička dokumentacija kojom se obrađuje konkretna aktivnost. Vrsta i sadržaj podataka i dokumentacije određuje se sukladno podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom.

(3) Vodni akti kojima se regulira korištenje prekograničnih voda ili ispuštanje otpadnih u prekogranične vode izdaju se u skladu sa procedurama utvrđenim međunarodnim ugovorima ili konvencijama.

(4) Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodnog akta mora biti izrađena sukladno ovim Zakonom i propisima iz oblasti gradnje.

Članak 53

(Dodatni zahtjevi prema podnosiocu zahtjeva)

(1) Ovisno o prirodi aktivnosti i njenim očekivanim utjecajima, tijelo mjerodavno za izdavanje vodnih akata može zahtijevati dodatne podatke i dopunu dokumentacije.

(2) Dodatne podatke ili dopunu dokumentacije tijelo iz stavka (1) ovoga članka dužno je zatražiti u pisanome obliku s navođenjem dokumentacije i podataka koji se traže, uz upozorenje podnositelju zahtjeva o posljedicama koje će nastupiti ako zahtjev ne bude ispunjen. Tražena dokumentacija i podaci dostavljaju se u roku koji odredi tijelo koje vodi postupak.

(3) Ako investitor, korisnik ili mjerodavno tijelo iz članka 52. stavak (1) ovog Zakona ne dostavi dokumentaciju u roku koji mu odredi tijelo koje vodi postupak, zahtjev za izdavanje vodnog akta će se odbaciti zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

(4) Tijelo mjerodavno za izdavanje vodnih akata može u izdanom vodnom aktu propisati i posebne uvjete radi uklanjanja ili ublažavanja negativnih utjecaja uzrokovanih aktivnošću koja je predmet vodnog akta, radi obveze zaštite objekta od štetnog djelovanja voda i sl.

Članak 54

(Stručno mišljenje Agencije za vode)

Ministarstvo, u postupku izdavanja vodnoga akta, može zatražiti stručno mišljenje mjesno mjerodavne Agencije za vodno područje.

Članak 55

(Suradnja tijela u postupku izdavanja vodnih akata)

(1) Ako se u postupku izdavanja vodnog akta, a posebno prethodne vodne suglasnosti, utvrdi postojanje razloga koji ukazuju da objekt, instalacija ili aktivnost koji se planiraju ili nalaze na području Županije može imati negativne utjecaje na vode na području susjedne županije/entiteta, Ministarstvo dostavlja podatke i dokumentaciju iz zahtjeva mjerodavnom tijelu susjedne županije/entiteta i traži mišljenje.

(2) Ako se razlozi iz stavka (1) ovoga članka odnose na negativne utjecaje na vode druge države Ministarstvo je dužno, putem institucije Bosne i Hercegovine mjerodavnog za vode, proslijediti podatke iz dokumentacije mjerodavnom tijelu odnosne države u cilju njegova očitovanja.

Članak 56

(Obavješćivanje zainteresiranih strana i javnosti)

(1) Radi osiguranja sudjelovanja javnosti u radu i rješavanja mogućega sukoba interesa Ministarstvo, prije izdavanja prethodne vodne suglasnosti, može o zahtjevu izvijestiti zainteresirane strane i javnost na području Županije, putem obavijesti na oglasnoj ploči Ministarstva, oglašavanjem u lokalnome sredstvu javnog informiranja ili u sredstvima javnoga informiranja koja su dostupna javnosti na području Županije odnosno i na području susjedne županije/entiteta ukoliko se radi o aktivnosti koja može imati negativne utjecaje na vode na području susjedne županije/entiteta.

(2) Javno obavješćivanje iz stavka (1) ovog članka sadrži informacije propisane podzakonskim propisom donesenim u skladu sa Federalnim zakonom.

(3) Ministarstvo je dužno zainteresiranim stranama i javnosti odrediti rok za pisano očitovanje o predloženim aktivnostima iz zahtjeva koji ne može biti duži od 30 dana od dana javne obavijesti, odnosno od dana dostave obavijesti o vođenju postupka.

Članak 57

(Izjašnjenje podnositelja zahtjeva)

(1) Podnositelj zahtjeva ima pravo pisano se očitovati o mišljenju mjerodavnog tijela i o primjedbama i mišljenjima dostavljenim u postupku očitovanja javnosti, zainteresiranih strana i javne rasprave.

(2) Očitovanje iz stavka (1) ovoga članka podnositelj zahtjeva dostavlja u roku koji određuje tijelo koje vodi postupak. Propuštanje očitovanja u danome roku ne odlaže vođenje postupka.

Članak 58

(Dostavljanje odluke i obavještavanje)

(1) Rješenje izdanog vodnog akta mora biti dostupno zainteresiranim stranama i javnosti, na njihov zahtjev.

(2) Izdani vodni akt Ministarstvo dostavlja podnositelju zahtjeva.

(3) Na izdati vodni akt podnositelj zahtjeva i zainteresirana strana imaju pravo žalbe.

Članak 59

(Troškovi postupka)

(1) Troškove postupka izdavanja vodnog akta snosi podnositelj zahtjeva.

(2) O troškovima postupka iz stavka (1) ovog članka Ministarstvo odlučuje posebnim zaključkom.

Članak 60

(Vremensko važenje vodnog akta)

(1) Vodni akti izdaju se na određeno vrijeme utvrđeno odredbama ovog Zakona.

(2) Ovisno o tehnološkoj složenosti objekta, vodna se dozvola može izdati i na kraće razdoblje od vremena utvrđenog u članku 49. stavak (1) ovog Zakona.

Članak 61

(Izmjene vodnih akata)

(1) Ministarstvo može izmijeniti ranije izdani vodni akt ako:

a. je izmjena potrebna radi osiguranja opskrbe vodom za piće iz članka 24. stavak (2) ovog Zakona,

b. su utjecaji aktivnosti koja je predmet vodnog akta bitno drukčiji od onih koji su procijenjeni prilikom izdavanja vodnog akta,

c. bi, zbog uvođenja naprednije tehnologije, utjecaji aktivnosti mogli biti bitno smanjeni, bez prevelikih troškova po korisnika,

d. je izmjena potrebna radi izvršavanja međunarodnih ugovora koje zaključi Bosna i Hercegovina.

(2) Izmjene iz stavka (1) ovog članka mjerodavno tijelo ne može izvršiti ako bi one spriječile ili znatno ometale nastavak izvođenja aktivnosti.

(3) Zahtjev za izmjenu vodnog akta može podnijeti tijelo inspekcije, nositelj prava iz vodnog akta ili zainteresirana strana. Tijelo koje izdaje vodni akt izmjenu akta pokreće po službenoj dužnosti.

(4) Zahtjev za izmjenu vodnog akta rješava se po istom postupku kao i zahtjev za njegovo izdavanje.

Članak 62

(Privremeno ograničenje i prilagođavanje prava na korištenje voda)

(1) Za osiguranje potrebnih količina i kakvoće vode i očuvanja prirodne ravnoteže vodnih i o vodi ovisnih ekosustava, u slučaju prirodne pojave koja prouzrokuje privremeni nedostatak vode ili nastupi opasnost od štetna djelovanja voda, može se posebnim rješenjem imatelju prava na korištenje vode privremeno ograničiti, ili obustaviti ili utvrditi obveza da tehničkim ili drugim mjerama u određenome razdoblju prilagodi ostvarivanje prava na korištenje vode na određenome području.

(2) Osim ograničenja iz stavka (1) ovog članka može se na određenome području i privremeno ograničiti ili privremeno obustaviti provođenje prava na korištenje vode, ako dođe do ekološke nesreće, većega oštećenja na vodnim objektima, ili drugih događaja koji prouzrokuju nedostatak vode ili nastupi opasnost od štetnog djelovanja voda.

(3) Kod ograničenja ili prekida korištenja vode iz stavka (1) i (2) ovog članka prioritet ima osiguranje vode za piće i vode za zaštitu od požara.

(4) Ako imatelj prava na korištenje ne poštuje ograničenja iz stavka (1) i (2) ovog članka, djelomično ili u cijelosti mu se oduzima pravo na korištenje vode.

(5) Zbog privremenog ograničenja ili privremenog prekida ostvarivanja prava na korištenje vode iz stavka (1) i (2) ovog članka, imatelj prava nema pravo na naknadu štete.

(6) Bez obzira na odredbe iz stavka (5) ovog članka, imatelj prava na korištenje vode može zahtijevati naknadu štete neposredno od osobe koja je prouzrokovala ekološku nesreću, oštećenje vodnog objekta ili drugoga događaja iz stavka (2) ovog članka.

(7) Odredbe se iz stavka (1) i (2) ovog članka ne odnose se na imatelja prava na korištenje vode za opskrbu stanovništva vodom za piće.

(8) O oduzimanju prava iz stavka (4) ovog članka odlučuje tijelo koje je izdalo vodni akt.

Članak 63

(Nalog)

(1) Ako u roku važenja vodnoga akta nastupi okolnost iz članka 62. stavak (1) i (2) ovoga zakona, tijelo mjerodavno za izdavanje vodnoga akta može, radi usklađivanja postupanja s novonastalim uvjetima, izdati nalog.

(2) Nalogom iz stavka (1) ovoga članka nalaže se korisniku da u određenome roku izvrši neku radnju, izvrši ulaganja ili se uzdrži od nekoga činjenja, radi uklanjanja opasnosti od prijetećeg ili već nastalog poremećaja režima voda.

(3) Na oblik i način izdavanja naloga se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o rješenju u upravnome postupku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 64

(Izdavanje naloga)

(1) Nalog izdaje isključivo tijelo koje je izdalo vodni akt.

(2) Primjerak naloga dostavlja se županijskoj vodnoj inspekciji.

Članak 65

(Prigovor na nalog)

(1) Protiv naloga može se, u roku od sedam (7) dana od dana primitka rješenja, izjaviti prigovor tijelu koje je izdalo nalog.

(2) Prigovor ne odgađa izvršenje izdanog naloga.

(3) Rok za donošenje rješenja po prigovoru na izdani nalog je 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Članak 66

(Oduzimanje vodnoga akta)

(1) Pravnoj se osobi može privremeno ili trajno oduzeti vodni akt.

(2) Rješenje o oduzimanju vodnog akta donosi Ministarstvo.

Članak 67

(Privremeno oduzimanje)

(1) Vodni akt oduzet će se privremeno kada korisnik u roku određenom u nalogu ne obavi radnju, ne izvrši ulaganje ili se ne uzdrži od činjenja naloženog u nalogu, i ako zbog neizvršenja naloga ne nastupi izravna opasnost po život i zdravlje ljudi ili poremećaj u gospodarstvu.

(2) Vodni se akt može privremeno oduzeti na vrijeme do šest mjeseci, u kom roku se korisniku obustavlja pravo koje je stekao na temelju vodnoga akta i u kom roku je korisnik dužan izvršiti radnju zbog koje mu je privremeno oduzet vodni akt.

Članak 68

(Oduzimanje vodnog akta)

Vodni akt oduzima se ako:

a. u određenome roku korisnik ne obavi radnju, ne izvrši ulaganje ili se ne uzdrži od činjenja naloženog u nalogu zbog čega mu je vodni akt privremeno oduzet,

b. bi neizvršenjem naloga mogla nastupiti ili je nastupila teška i izravna opasnost za život ili zdravlje ljudi, ili ako je došlo do poremećaja u gospodarstvu,

c. je podnositelj zahtjeva dao netočne podatke koji su mjerodavno tijelo doveli u zabludu u pogledu činjenica odlučujućih za izdavanje vodnog akta,

d. su uvjeti iz vodnog akta bitno prekršeni, usprkos pisanome upozorenju od tijela inspekcije,

e. se aktivnost ne vrši u razdoblju od dvije uzastopne godine,

f. aktivnost uzrokuje utjecaje koji su zabranjeni ovim Zakonom, a ti utjecaji ne mogu biti spriječeni ili ublaženi izmjenama vodnoga akta.

Članak 69

(Postupak oduzimanja vodnoga akta)

(1) Zahtjev za oduzimanje vodnog akta, mjerodavni inspektor podnosi zahtjev za oduzimanje vodnog akta ministarstvu.

(2) Ministarstvo odmah izvještava nositelja prava iz vodnoga akta o podnesenom zahtjevu za oduzimanje vodnoga akta. Nositelj prava iz vodnoga akta dužan je dati odgovor na obavijest.

(3) Nositelj prava iz vodnoga akta kome je oduzet vodni akt može zatražiti izdavanje novog vodnog akta, ako ispuni potrebne uvjete propisane člankom 41. stavkom 5. ovog zakona.

(4) Rješenje o oduzimanju vodnog akta se dostavlja federalnom, županijskom i općinskom tijelima mjerodavnim za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

X. OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA KORISNIKA ZEMLJIŠTA

Članak 70

(Ograničenja prava vlasnika i korisnika zemljišta)

Na vlasnike i korisnike zemljišta, u smislu ovog Zakona, primjenjuju se ograničenja prava utvrđena odredbama Federalnog zakona.

XI. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA VODAMA

Članak 71

(Upravljanje vodama na Županijskoj razini)

(1) Upravljanje vodama na Županijskoj razini ostvaruje se preko Ministarstva.

(2) Zadatak Ministarstva je da osigura uvjete za trajno i neometano obavljanje poslova kojima se ostvaruje upravljanje vodama na Županijskoj razini, na način i u obujmu utvrđenom planskim dokumentima koji se donose na temelju ovog Zakona i Federalnog zakona.

XII. FINANCIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA

Članak 72

(Izvori sredstava)

Sredstva za obavljanje poslova i zadataka određenih ovim Zakonom osiguravaju se iz:

a. dijela opće vodne naknade, dijela posebnih vodnih naknada i prihoda prikupljenih na temelju zakupa javnog vodnog dobra koje sukladno odredbama Federalnog zakona pripadaju Županiji;

b. prihoda na temelju zakupa javnog vodnog dobra;

c. proračuna Županije;

d. sredstava osiguranih posebnim zakonima;

e. kreditnih sredstava;

f. donacija;

g. sredstava pravnih osoba i građana;

h. ostalih sredstava u skladu sa zakonom.

Članak 73

(Korištenje prihoda)

(1) Prihodi iz članka 72. stavka (1) točke a) i b) ovog Zakona koriste se za financiranje aktivnosti koji su ovim Zakonom stavljene u mjerodavnost Županije i sufinanciranja izgradnje i održavanja vodnih objekata iz članka 10. stavka (2) točka a,b,c, alineja 1. i 3. i točka d) ovog Zakona, a u skladu sa godišnjim planom i programom ministarstva.

(2) Prihodi iz članka 72. stavak (1) točke c), d). e), f), g) i h) ovog Zakona koriste se za financiranje aktivnosti koji su ovim Zakonom dodjeljene u mjerodavnost Županije i sufinanciranja izgradnje i održavanja vodnih objekata iz članka 10. stavka (2) točka a,b,c, alineja 1. i 3. i točka d) ovog Zakona.

Članak 74*

(prestalo da važi)

XIII. NADZOR NAD PROVEDBOM OVOG ZAKONA

Članak 75

(Nadzor)

Ministarstvo vrši upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.

Članak 76

(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona koji su ovim Zakonom stavljeni u mjerodavnost Županije, provodi županijska vodna inspekcija.

(2) U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora županijska vodna inspekcija postupa sukladno odredbama ovog Zakona.

Članak 77

(Predmet inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor obuhvaća:

a. poduzimanje inspekcijskih radnji na utvrđivanju stanja izvršavanja propisa kod pravnih i fizičkih osoba koje su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužne postupati prema odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona,

b. određivanje upravnih mjera radi onemogućivanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz točke a) ovog članka,

c. poduzimanje drugih mjera određenih ovim Zakonom i drugim propisima.

Članak 78

(Ovlaštenja inspektora)

(1) Pored ovlaštenja i dužnosti iz članka 77. ovog Zakona, županijski vodni inspektor po ovom Zakonu ovlašten je i dužan da:

a. zabrani neovlašteno korištenje vode, u smislu odredbi ovog Zakona;

b. zabrani ili ograniči ostvarivanje prava na korištenje vode ako se ona ne koristi u skladu sa vodnom dozvolom;

c. zabrani izgradnju ili izvođenje zahvata u prostoru ako se ta izgradnja i zahvati izvode bez ili u suprotnosti sa vodnom suglasnosti;

d. odredi privremeni prekid obavljanja djelatnosti ako se krše odredbe dozvole iz točke b) stavka (1) ovog članka;

e. zabrani uporabu objekta i uređaja, ako se koristi bez ili u suprotnosti sa vodnom dozvolom;

f. zabrani ili ograniči ispuštanje otpadnih voda u površinske vode ili izravno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode, ako se to ispuštanje vrši u suprotnosti sa odredbama iz podzakonskog akta donesenog u skladu sa Federalnim zakonom i odredi uspostavljanje prvobitnog stanja;

g. zabrani vađenje materijala iz površinskih voda ako se vađenje tog materijala vrši bez vodnog ili u suprotnosti sa vodnim aktima;

h. odredi obvezu utvrđivanja štete i naknade štete nastale radnjama iz točke g) stavka (1) ovog članka i obvezu vraćanja u prvobitno stanje,

i. odredi i druge mjere usukladno ovim Zakonom ili na temelju propisa i vodnih akata donesenih na temelju ovog Zakona.

(2) Ako je potrebno da se otklone izvori i posljedice prekomjernog zagađivanja vode, županijski vodni inspektor može odrediti sanacijske mjere ili predložiti Ministarstvu pripremu i provođenje sanacijskog programa.

Članak 79

(Upravne radnje)

(1) Županijski vodni inspektor u izvršavanju poslova inspekcijskog nadzora o utvrđenim činjenicama sačinjava zapisnik.

(2) Županijski vodni inspektor donosi pisano rješenje i odmah naređuje njegovo izvršenje ako:

a. prijeti nastanak neposredne opasnosti od poplava, izlijevanja voda ili pogoršanja stanja u tijeku poplave;

b. prijeti nastanak nestašice vode ili teškoće u opskrbi vodom;

c. postoji opasnost od zagađenja vode ili je nastupilo zagađenje u obujmu u kojem to predstavlja

neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili za životinjski ili biljni svijet;

d. postoji neposredna opasnost od zagađenja izvora vode namijenjenog opskrbi vodom za piće;

e. postoji neposredna opasnost od zagađenja površinskih i podzemnih voda;

f. nastupi suša ili bi iz drugih razloga moglo doći do nestašice vode ili poteškoća u opskrbi vodom za piće;

g. postoji neposredna opasnost od pojave odrona zemlje, klizišta ili drugih vidova erozije;

h. je to potrebno za osiguranje provođenja opće uporabe voda ili za osiguranje stvarne služnosti definirane odredbama Federalnog zakona, ukoliko se vlasnik ili drugi korisnik vodnog dobra iz člankaa 7. i 8. ovog Zakona ili drugog priobalnog zemljišta suprotstavlja prelasku preko svoje zemlje ili obavljanju radova radi provođenja ovog Zakona;

i. je to potrebno za osiguranje izvođenja radova na istraživanju voda, sukladno odredbama ovog Zakona;

j. to zahtijevaju i druge hitne situacije određene zakonom.

(3) Izuzetno, Županijski vodni inspektor za slučajeve iz točke, a), c), d), g) i j) stavka (2) ovog članka može donijeti usmeno rješenje i narediti njegovo izvršenje bez odgađanja, s tim stoje dužan donijeti pismeno rješenje najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja. Sadržaj pismenog rješenja mora odgovarati sadržaju usmenog rješenja.

(4) Ako pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za opasnosti i posljedice iz točke, a), c), d), g) i j) stavka (2) ovog članka ne postupi odmah po nalogu vodnog inspektora, ili ako se ne može identificirati osoba odgovorna za nastanak opasnosti i posljedica, vodna inspekcija će angažirati ovlaštenu instituciju iz članka 80. stavka (1) ovog zakona za provođenje mjera radi eliminiranja opasnosti ili ublažavanja posljedica.

(5) Troškove nastale provođenjem mjera iz stavka (4) ovog članka snosi Ministarstvo, a te troškove naknadno naplaćuje od odgovorne osobe zbog čijeg je djelovanja ili propuštanja djelovanja došlo do nastanka opasnosti, odnosno neželjenih posljedica.

Članak 80

(Stručni poslovi po nalogu inspekcije)

(1) Obavljanje određenih stručnih poslova za potrebe inspekcijskog nadzora (radovi na onemogućavanju zagađenja u slučaju akcidenta i čišćenje zagađenja iz vode i vodnog dobra, ispitivanje, ekspertiza i si.), koji zahtijevaju posebnu tehničku opremu i specijalizirane stručnjake ili primjenu znanstvenih metoda i postupaka, može se povjeriti ovlaštenim i osposobljenim institucijama (ustanovama, poduzećima, laboratorij ama, društvima) koje obavljaju takve poslove, izabranim u skladu sa posebnim propisom.

(2) Institucije iz stavka (1) ovog članka, angažiraju se na temelju naloga županijskog vodnog inspektora, putem Ministarstva.

Članak 81

(Inspekcijski postupci)

(1) Kada utvrdi daje povrijeđen ovaj Zakon, propis ili drugi akt donesen na temelju ovog Zakona, županijski vodni inspektor zapisnikom konstatira nepravilnost ili nedostatak i rješenjem određuje mjere i rok za njihovo otklanjanje.

(2) Pored ovlaštenja i dužnosti određenih zakonom, u slučaju iz stavka (1) ovog članka, županijski vodni inspektor ovlaštenje i dužan da:

a. naredi obustavljanje izvođenja radova ako se vrše protivno vodnom aktu ili se vrše bez vodnog akta, a propisana je obveza njegovog pribavljanja;

b. u suradnji sa građevinsko-urbanističkom inspekcijom naredi uklanjanje sagrađenog objekta ili postrojenja izgrađenog bez vodnog akta, ako u roku od dva mjeseca nije pribavljen vodni akt.

c. naredi privremenu obustavu rada, odnosno obavljanje djelatnosti pravne osobe ili njenog dijela ako utvrdi da otpadne vode sadrže opasne materije u količini većoj od dozvoljene ili se zahvaćaju veće količine vode od dozvoljenih;

d. zabrani poduzimanje radnji koje nisu dozvoljene ovim Zakonom.

(3) Županijski vodni inspektor surađuje sa federalnom vodnom inspekcijom i tijelom vodne inspekcije susjednih i drugih država o pitanjima nedozvoljene promjene režima voda na kontrolnim profilima međudržavnih vodotoka, u skladu sa međunarodnim ugovorom, sporazumom ili konvencijom koje je zaključila Bosna i Hercegovina.

Članak 82

(Pokretanje postupaka)

(1) Županijski vodni inspektor je dužan uvijek, kada utvrdi daje počinjeno djelo koje ima obilježje prekršaja propisanog ovim Zakonom, podnijeti zahtjev mjerodavnom tijelu za pokretanje prekršajnog postupka.

(2) Županijski vodni inspektor je dužan uvijek, kada utvrdi daje počinjeno djelo koje ima obilježja kaznenog djela, čija su obilježja propisana kaznenim zakonom, podnijeti pismenu prijavu mjerodavnom tužiteljstvu.

Članak 83

(Žalbe na rješenje vodnog inspektora)

Žalbu na rješenje županijskog vodnog inspektora donesenog na temelju ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona, u drugom stupnju rješava ministar.

XIV. KAZNENE ODREDBE

Članak 84

(Prekršaji)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM za prekršaj bit će kažnjena pravna osoba:

a. ako vodni objekt iz članka 10. ovoga Zakona ne održava u funkcionalnom stanju i ne koristi ga u skladu sa njegovom prirodom i namjenom (članak 15. stavak (1)),

b. ako po prestanku uporabe vodnoga objekta iz članka 10. ovoga Zakona ne postupi u skladu sa odredbama iz članka 16. stavak (2) ovoga Zakona,

c. ako ne čuva vodni objekt iz članka 10. ovoga Zakona i uređaje na njemu u skladu sa odredbama iz članka 16. stavak (5) ovoga Zakona,

d. ako koristi vodu suprotno odredbama iz članka 16. stavak (2) ovoga Zakona,

e. ako ne vodi evidenciju o količinama zahvaćene vode u skladu sa odredbama iz članka 23. stavak (3) ovoga Zakona,

f. vrši radnje suprotno odredbama iz članka 28. stavak (2), (3),(4) i (5) ovoga Zakona,

g. otpadnu vodu ispušta suprotno odredbi iz članka 29. stavak (1) ovoga Zakona,

h. ako ne provodi odluku o zaštiti izvorišta iz članka 31. stavak(3), ovog Zakona

i. ne poštuje zabrane iz odluke o zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta iz članka 33. ovoga Zakona,

j. ne osigura provođenje mjera aktivne odbrane od poplava u skladu sa člankom 38. stavka (1) ovog Zakona,

k. ako koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate bez pribavljena vodnog akta, za koje je ovim zakonom propisana obaveza pribavljanja vodnog akta,

l. ako koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate suprotno odredbama iz vodnoga akta,

m. ako po isteku roka važenja vodne suglasnosti za vađenje materijala ne dovede korito i obale vodotoka

u stanje predviđeno vodnim aktom,

n. ako ne postupi po rješenju vodnog inspektora,

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Članak 85

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.500,00 KM bit će za prekršaj kažnjena fizička osoba ako:

1. vodni objekt iz članka 10. ovoga Zakona ne održava u funkcionalnom stanju i ne koristi ga u skladu sa njegovom prirodom i namjenom (članak 16. stavak (1)),

2. po prestanku uporabe vodnoga objekta iz članka 10. ovoga Zakona ne postupi u skladu sa odredbama iz članka 16. stavak (2) ovoga Zakona,

3. ako ne čuva vodni objekt iz članka 10. ovoga Zakona i uređaje na njemu u skladu sa odredbama iz članka 16. stavak (5) ovoga Zakona,

4. ako koristi vodu suprotno odredbama iz članka 16. stavak (2) ovoga Zakona,

5. ako ne vodi evidenciju o količinama zahvaćene vode u skladu sa odredbama iz članka 24. stavak (3) ovoga Zakona,

6. vrši radnje suprotno odredbama iz članka 28. stavak (2), (3), (4) i (5) ovoga Zakona,

7. otpadnu vodu ispušta suprotno odredbi iz članka 29. stavak (1) ovoga Zakona,

8. ne poštuje zabrane iz odluke o zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta iz članka 33. ovoga Zakona,

9. ako koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate bez pribavljena vodnog akta, za koje je ovim zakonom propisana obveza pribavljanja vodnog akta,

10. ako koristi vodu, ispušta otpadne vode u površinske vode i vodno dobro ili vrši druge aktivnosti i zahvate suprotno odredbama iz vodnoga akta,

11. ako po isteku roka važenja vodne suglasnosti za vađenje materijala ne dovede korito i obale vodotoka u stanje predviđeno vodnim aktom,

12. ako ne postupi po rješenju vodnog inspektora.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86

(Planski dokumenti)

Do donošenja planskih dokumenata utvrđenih ovim Zakonom i Federalnim zakonom kao planski dokumenti za upravljanje vodama u Županiji, odnosno općinama, koristiti će se odgovarajući planski i razvojni dokumenti iz upravljanja vodama doneseni do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 87

(Neriješeni zahtjev i za izdavanje vodnih akata)

Zahtjevi za izdavanje vodnih akata koji su podneseni mjerodavnom tijelu prije stupanja na snagu ovog Zakona rješavati će se sukladno odredbama Federalnog zakona.

Članak 88

(Postupci po žalbama)

Postupci po žalbama koje nisu riješene do dana stupanja na snagu ovog Zakona rješavat će se sukladno Federalnim zakonom.

Članak 89

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

* Odredbe člana 74. Zakona o vodama ("Nar. novine Hercegbosanske županije, br. 8/2015) prestale su da važe na osnovu presude Ustavnog suda FBiH broj: U-21/21 od 5. aprila 2023. godine, koja je objavljena u "Sl. novinama FBiH", br. 35/2023 od 12. maja 2023. godine.

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O VODAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 8/2015, "Sl. novine FBiH", br. 35/2023 - odluka US i "Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 7/2025)**
Rubrika:	VIII-8 - Privredne djelatnosti/Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 7/2025 od 08/08/2025**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	23/12/2015 -
Verzija na snazi:	16/08/2025 -
Ukaz:	Temeljem članka 15. i 26. e) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/96, 9/00, 9/04 i 10/05), a sukladno članku 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije" ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana, 11. lipnja 2025. godine donijela je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Unijeto u bazu:	10/09/2025
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika